

UNIDAD 1. FUNDAMENTOS DEL DERECHO Y MARCO CONSTITUCIONAL

UNIDAD 1

FUNDAMENTOS DEL DERECHO Y MARCO CONSTITUCIONAL



Mapa conceptual

FUNDAMENTOS DEL DERECHO Y MARCO CONSTITUCIONAL

- Concepto de derecho
 - Aceptaciones: objetivo, subjetivo, positivo, vigente
 - Derecho positivo vs. derecho natural
 - Derecho vigente vs. derecho derogado
- Clasificación de normas jurídicas
 - Características: bilateralidad, heteronomía, coercibilidad, imperatividad
 - Diferencia con normas morales, religiosas y de trato social
- Clasificación del derecho
 - Derecho público
 - Derecho privado
 - Derecho social (laboral, agrario, seguridad social)
- Fuentes del derecho
 - Formales: ley, jurisprudencia, costumbre, principios generales
 - Jerarquía normativa (art. 133 CPEUM)
 - Proceso legislativo mexicano (arts. 71-72 CPEUM)
- Acto y hecho jurídico
 - Acto jurídico: consentimiento, objeto, capacidad, forma, licitud
 - Hecho jurídico: lícitos e ilícitos
- Constitución como norma suprema
 - Supremacía constitucional (art. 133 CPEUM)
 - Control de constitucionalidad (arts. 103, 105 CPEUM)
- Estructura del Estado mexicano
 - División de poderes (art. 49 CPEUM)
 - Distribución de competencias (art. 124 CPEUM)
 - Municipio Libre (art. 115 CPEUM)
- Garantías constitucionales aplicables a los negocios
 - Libertad de comercio (art. 5 CPEUM)
 - Seguridad jurídica (arts. 14 y 16 CPEUM)
 - Rectoría económica del Estado (arts. 25, 26, 28 CPEUM)



Objetivos de aprendizaje

- **Comprender el concepto de derecho:** y distinguir sus acepciones fundamentales: objetivo, subjetivo, positivo y vigente, reconociendo su importancia como sistema normativo en el entorno empresarial.
- **Distinguir las normas jurídicas:** de las normas morales, religiosas y de trato social, identificando las características que las hacen obligatorias: bilateralidad, heteronomía, coercibilidad e imperatividad.
- **Clasificar las ramas del derecho:** en público, privado y social, comprendiendo su aplicación en los negocios y la supletoriedad del Código de Comercio respecto del derecho civil.
- **Identificar las fuentes formales del derecho:** y su jerarquía normativa, comprendiendo el proceso legislativo mexicano y el papel de la jurisprudencia como fuente complementaria.
- **Distinguir entre acto jurídico y hecho jurídico:** , reconociendo los elementos de validez del acto jurídico y sus consecuencias jurídicas en las relaciones empresariales.
- **Comprender la supremacía constitucional:** como principio rector del sistema jurídico mexicano, identificando los mecanismos de control de constitucionalidad y el proceso de reforma constitucional.
- **Analizar la estructura del Estado mexicano:** en sus tres poderes, comprendiendo la distribución de competencias y el principio de Municipio Libre.
- **Reconocer las garantías constitucionales:** aplicables a los negocios, incluyendo la libertad de comercio, la seguridad jurídica y la rectoría económica del Estado.



Competencias a desarrollar

- **Comprensión normativa:** Capacidad de leer, interpretar y aplicar disposiciones legales de la Constitución, el Código Civil Federal y el Código de Comercio a situaciones concretas de negocios.
- **Pensamiento crítico jurídico:** Habilidad para analizar la jerarquía normativa, distinguir entre fuentes del derecho y evaluar la validez de actos jurídicos en el ámbito mercantil.
- **Aplicación práctica del marco constitucional:** Competencia para identificar qué artículos de la Constitución protegen la actividad económica, la libertad de comercio y la seguridad jurídica de los empresarios.
- **Argumentación jurídica fundamentada:** Capacidad de construir argumentos legales con base en artículos específicos, jurisprudencia y doctrina, aplicables a la toma de decisiones empresariales.
- **Análisis de la estructura estatal:** Habilidad para comprender la división de poderes, la distribución de competencias y su impacto en la regulación de los negocios en México.

Concepto de derecho y sus acepciones



Definición: Definición

El derecho es el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta humana en sociedad, cuyo cumplimiento puede ser exigido coactivamente por el Estado. A diferencia de otros sistemas normativos como la moral o los convencionalismos sociales, el derecho cuenta con la fuerza del poder público para hacerse cumplir.

El derecho es el conjunto de condiciones bajo las cuales el arbitrio de uno puede conciliarse con el arbitrio de otro según una ley universal de libertad.

— Immanuel Kant, *La metafísica de las costumbres*

El derecho se manifiesta en diversas acepciones que es fundamental distinguir para comprender su funcionamiento en el ámbito empresarial.

Derecho objetivo es el conjunto de normas que forman el ordenamiento jurídico vigente: la Constitución, las leyes federales y locales, los reglamentos, los tratados internacionales y demás fuentes formales. Representa el «derecho como norma», el marco regulatorio que la sociedad establece para regular la conducta humana.

Artículo 133, Constitución

Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión.

Derecho subjetivo es la facultad que una persona tiene para exigir algo, amparada por el derecho objetivo. Mientras que el derecho objetivo establece las reglas, el derecho subjetivo otorga pretensiones exigibles. Por ejemplo, el derecho de propiedad reconocido en los artículos 830 a 891 del Código Civil Federal es un derecho subjetivo que faculta a su titular para usar, gozar y disponer de un bien.

Ejemplo

Una empresa tiene el derecho subjetivo de reclamar el pago de una factura impaga (facultad derivada del derecho objetivo mercantil). El derecho objetivo es la norma que lo ampara (Código de Comercio, art. 75, fracción I); el derecho subjetivo es la pretensión concreta de cobrar.

Derecho positivo es aquel que ha sido creado por una autoridad competente a través de un proceso legislativo formal. Se distingue del derecho natural (que se fundamenta en la razón humana) porque depende de la voluntad del legislador. En México, el derecho positivo incluye la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión, las leyes locales y los reglamentos.

Derecho vigente es el derecho positivo que se encuentra en plena aplicación y observancia. No todo derecho positivo es vigente: una ley puede haber sido derogada o abrogada y seguir siendo «positiva» en el sentido de haber sido creada formalmente, pero ya no es vigente porque ha dejado de obligar.

Importante

La distinción entre derecho positivo y derecho vigente es crucial en los negocios: un empresario debe conocer no solo las leyes que existen (positivas), sino aquellas que se encuentran actualmente en vigor (vigentes) para no incurrir en actos contrarios al ordenamiento.

Derecho vigente incluye también aquellas normas que, habiendo sido creadas formalmente, se encuentran suspendidas o con efectos diferidos. La irretroactividad consagrada en el artículo 14 de la Constitución impide que una ley nueva afecte derechos adquiridos bajo la legislación anterior.

Artículo 14, Constitución

A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

Artículo 21, Código Civil Federal

La ignorancia de las leyes no excusa su cumplimiento; pero los jueces teniendo en cuenta el notorio atraso intelectual de algunos individuos, su apartamiento de las vías de comunicación o su miserable situación económica, podrán, si está de acuerdo el Ministerio Público, eximirlos de las sanciones en que hubieren incurrido por la falta de cumplimiento de la ley que ignoraban.

Derecho es el conjunto de facultades e instituciones que, en cada estado histórico, regulan la vida de la sociedad en los aspectos fundamentales de su convivencia.

— Eduardo Couture, *„Fundamentos de Derecho Civil“*

El derecho positivo es el que efectivamente rige en una sociedad dada, en un momento determinado.

— Jorge Avendaño Valdez, *„Introducción al Estudio del Derecho“*

El derecho no es otra cosa que el mínimo de moral que una sociedad necesita para funcionar.

— Adolfo Posada y Ruiz, *„Tratado de Derecho Político“*

Clasificación de las normas jurídicas y su distinción con otras normas

Las normas jurídicas se distinguen de otros tipos de normas por cuatro características esenciales:

Bilateralidad. Toda norma jurídica establece una relación entre dos sujetos: un acreedor (quien tiene derecho a exigir) y un deudor (quien tiene obligación de cumplir). A diferencia de las normas morales (que son unilaterales porque solo importa la intención interna del sujeto), las normas jurídicas regulan relaciones intersubjetivas.

Ejemplo

En un contrato de compraventa mercantil, el vendedor es deudor de la entrega de la mercancía y acreedor del precio; el comprador es acreedor de la entrega y deudor del pago. La norma jurídica vincula a ambas partes.

Heteronomía. Las normas jurídicas son creadas por un poder externo al destinatario (el Estado, a través de sus órganos legislativos). No dependen de la voluntad individual para obligar. El artículo 6 del Código Civil Federal lo confirma: «La voluntad de los particulares no puede eximir de la observancia de la ley, ni alterarla o modificarla.»

Artículo 6, Código Civil Federal

La voluntad de los particulares no puede eximir de la observancia de la ley, ni alterarla o modificarla. Sólo pueden renunciarse los derechos privados que no afecten directamente al interés público, cuando la renuncia no perjudique derechos de tercero.

Coercibilidad. El cumplimiento de las normas jurídicas puede ser exigido por la fuerza a través de los órganos del Estado. Esta es la diferencia fundamental con la moral (cuyo incumplimiento genera remordimiento, pero no sanción estatal coactiva) y con las normas de trato social (cuyo incumplimiento genera rechazo social, pero no consecuencias jurídicas).

Imperatividad. Las normas jurídicas mandan, prohíben o permiten conductas. Establecen deberes y otorgan facultades. Su estructura es de «deber ser»: si ocurre X, entonces Y es la consecuencia jurídica.

En resumen

Las normas jurídicas se caracterizan por ser bilaterales (relación acreedor-deudor), heterónomas (creadas por el Estado), coercibles (su cumplimiento puede exigirse por la fuerza) e imperativas (mandan, prohíben o permiten conductas).

Característica	Norma jurídica	Norma moral	Norma religiosa	Norma de trato social
Origen	Estado (legislador)	Conciencia individual	Deidad / texto sagrado	Sociedad / convención
Relación	Bilateral (acreedor-deudor)	Unilateral (solo importa el sujeto)	Unilateral (relación con lo trascendente)	Bilateral (convención social)
Imposición	Heterónoma (externa)	Autónoma (interna)	Heterónoma (mandato divino)	Voluntaria (convención)
Cumplimiento	Coercible (fuerza estatal)	Incoercible (remordimiento)	No coercible (conciencia)	No coercible (rechazo social)
Ejemplo	Código Civil Federal, art. 1824	"No hagas a otros lo que no quieras para ti"	"No matarás" (mandamiento)	Ceder el asiento a personas mayores
Sanción	Multa, prisión, indemnización	Remordimiento, reproche moral	Excomunión, karma	Desaprobación social

Ejemplo

Un comerciante que vende productos caducados incurre en una infracción administrativa (norma jurídica: Ley Federal de Protección al Consumidor). Si solo fuera una cuestión de moral, bastaría con que se arrepintiera internamente. Pero como norma jurídica, la PROFECO puede sancionarlo con multa y obligarlo a resarcir al consumidor.

La norma jurídica se distingue de la norma moral en que aquélla regula la conducta externa del individuo y ésta la interna; la primera se refiere a la relación entre dos personas, la segunda al comportamiento individual.

— Eduardo Couture, *Fundamentos de Derecho Civil*

El derecho es el mínimo de moral que el Estado necesita para garantizar la convivencia social.

— Carlos Núñez Moura, *Introducción al Derecho*

El derecho se ocupa de las relaciones externas entre los hombres, mientras que la moral se refiere a las relaciones internas del individuo consigo mismo.

— Roberto Dromi, *Introducción al Derecho*

Clasificación del derecho: público, privado y social

El derecho se clasifica en tres grandes ramas según la naturaleza de las relaciones que regula:

Derecho público es el conjunto de normas que regulan las relaciones entre el Estado y los particulares, así como la organización y funcionamiento de los poderes públicos. Incluye el derecho constitucional, administrativo, penal, procesal y fiscal. Su principio rector es el interés general.

Artículo 133, Constitución

Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión.

Derecho privado es el conjunto de normas que regulan las relaciones entre particulares. Su ámbito principal es el derecho civil y el derecho mercantil. En materia mercantil, el Código de Comercio es la norma especial, y el Código Civil Federal actúa como supletorio.

Artículo 2, Código de Comercio

A falta de disposiciones de este ordenamiento y las demás leyes mercantiles, serán aplicables a los actos de comercio las del derecho común contenidas en el Código Civil aplicable en materia federal.

Importante

La supletoriedad del Código Civil Federal frente al Código de Comercio es un principio fundamental para los negocios: cuando el Código de Comercio no regula un acto de comercio específico, se aplican las disposiciones del Código Civil Federal. Esto ocurre, por ejemplo, en materia de capacidad jurídica de los comerciantes (arts. 16-24 CCF).

Derecho social es el conjunto de normas que protegen a los sectores más vulnerables de la sociedad en sus relaciones con los más poderosos. Incluye el derecho laboral (art. 123 constitucional y Ley Federal del Trabajo), el derecho agrario (art. 27 constitucional) y la seguridad social (Ley del Seguro Social, Ley del INFONAVIT).

Rama del derecho	Ámbito	Normas principales	Relación con los negocios
Derecho público	Estado ↔ particulares	Constitución, Código Fiscal, Ley Orgánica	Permisos, licencias, impuestos, regulación administrativa
Derecho privado	Particulares ↔ particulares	Código Civil Federal, Código de Comercio	Contratos, obligaciones, sociedades, propiedad
Derecho social	Protección de trabajadores y sectores vulnerables	Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social	Relaciones laborales, prestaciones, seguridad social

Ejemplo

Una empresa que constituye una Sociedad Anónima está ejerciendo su derecho privado (Código de Comercio, Ley General de Sociedades Mercantiles). Pero para operar, necesita permisos de la autoridad

municipal (derecho público), cumplir con obligaciones fiscales ante el SAT (derecho público) y registrar a sus trabajadores en el IMSS (derecho social).

El derecho se clasifica en público, privado y social según la naturaleza de los intereses que protege: públicos, individuales o de protección social.

— Roberto Dromi, *Introducción al Derecho*—

Fuentes del derecho: formales, reales e históricas; proceso legislativo

Fuentes formales son los procesos mediante los cuales se crean las normas jurídicas. En México, las principales fuentes formales son:

La ley es la fuente primaria del derecho. Es la manifestación de la voluntad general a través de los órganos legislativos. Se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entra en vigor tres días después de su publicación, conforme al artículo 3 del Código Civil Federal.

Artículo 3, Código Civil Federal

Las leyes, reglamentos, circulares o cualesquiera otras disposiciones de observancia general, obligan y surten sus efectos tres días después de su publicación en el Periódico Oficial. En los lugares distintos del en que se publique, se necesita un día más por cada cuarenta kilómetros de distancia.

La jurisprudencia son los criterios reiterados que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los tribunales colegiados y los Plenos de Circuito establecen al resolver controversias. La jurisprudencia se forma cuando un criterio se sustenta en al menos cinco sentencias consecutivas y no interrumpidas (para la SCJN) o en cinco tesis aisladas (para los tribunales colegiados).

Artículo 19, Código Civil Federal

Las controversias judiciales del orden civil deberán resolverse conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica. A falta de ley se resolverán conforme a los principios generales de derecho.

La costumbre es la práctica reiterada y constante que adquiere fuerza obligatoria cuando la ley lo permite. Sin embargo, el artículo 10 del Código Civil Federal establece un límite fundamental: la costumbre no puede alegarse contra la ley.

Artículo 10, Código Civil Federal

Contra la observancia de la ley no puede alegarse desuso, costumbre o práctica en contrario.

Los principios generales del derecho son criterios jurídicos implícitos en el ordenamiento, que sirven para integrar las lagunas legales. El artículo 19 del Código Civil Federal los reconoce como fuente supletoria cuando no existe ley aplicable.

Fuentes reales son los factores económicos, sociales, políticos e históricos que condicionan la creación del derecho. Incluyen las condiciones económicas de la sociedad, los movimientos sociales, la presión de grupos de interés y la evolución tecnológica.

Fuentes históricas son los antecedentes normativos que han configurado el sistema jurídico actual. En México, incluyen el Derecho Romano (que influyó en la estructura del Código Civil), el Derecho Español (durante la Colonia), las Siete Partidas y las Leyes de Indias.

Jerarquía normativa en México está consagrada en el artículo 133 de la Constitución:

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
2. Tratados internacionales celebrados conforme a la Constitución
3. Leyes federales (códigos, leyes generales)
4. Reglamentos (emitidos por el Ejecutivo federal)
5. Jurisprudencia (criterios de la SCJN y tribunales colegiados)
6. Principios generales del derecho
7. Costumbre (cuando la ley lo admite)

Artículo 133, Constitución

Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión.

Artículo 18, Código Civil Federal

El silencio, obscuridad o insuficiencia de la ley, no autorizan a los jueces o tribunales para dejar de resolver una controversia.

Artículo 20, Código Civil Federal

Cuando haya conflicto de derechos, a falta de ley expresa que sea aplicable, la controversia se decidirá a favor del que trate de evitarse perjuicios y no a favor del que pretenda obtener lucro.

Proceso legislativo mexicano conforme a los artículos 71 y 72 de la Constitución:

Artículo 71, Constitución

La facultad de derogar las leyes reside en el Congreso de la Unión. Las iniciativas de ley podrán ser presentadas por el Presidente de la República, por los diputados y senadores al Congreso de la Unión y por las legislaturas de los estados.

El proceso legislativo ordinario consta de las siguientes etapas:

1. **Presentación de la iniciativa** (art. 71): Puede ser presentada por el Presidente, por diputados, senadores o legislaturas de los estados.
2. **Dictamen de las comisiones:** Las comisiones ordinarias de la Cámara de Origen analizan la iniciativa.
3. **Debate y votación en la Cámara de Origen:** Se aprueba, se modifica o se rechaza.
4. **Remisión a la Cámara Revisora:** La iniciativa aprobada se envía a la otra cámara.
5. **Dictamen y votación en la Cámara Revisora:** Procedimiento similar al de la Cámara de Origen.
6. **Conciliación (en caso de diferencias):** Una comisión mixta busca acuerdos.
7. **Publicación en el DOF:** La ley se publica en el Diario Oficial de la Federación.

8. **Entrada en vigor:** Tres días después de su publicación (art. 3 CCF), salvo que la misma ley fije otra fecha.

Ejemplo

La Ley Federal del Trabajo fue publicada el 1 de abril de 1970 en el DOF. Entró en vigor el 4 de abril de 1970 (tres días después), conforme al artículo 3 del Código Civil Federal.

Acto y hecho jurídico

Acto jurídico es la manifestación de voluntad dirigida a crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. El Código Civil Federal lo regula en su Libro Cuarto, Título Primero. Sus elementos de validez son:

Artículo 1792, Código Civil Federal

Hay contrato cuando dos o más personas manifiestan de manera recíproca la voluntad de obligarse, respecto de una cosa determinada.

Elemento	Fundamento legal	Descripción	Ejemplo en negocios
Consentimiento	Arts. 1792-1803 CCF	Acuerdo de voluntades libre e informado	Aceptar una propuesta comercial por escrito
Objeto	Arts. 1824-1831 CCF	Puede ser una cosa o un hecho; debe ser lícito, determinado y posible	La mercancía entregada en una compraventa
Capacidad	Arts. 16-24 CCF	Aptitud para ser titular de derechos y obligaciones	Tener mayoría de edad o estar autorizado para celebrar negocios
Forma	Arts. 1832-1837 CCF	Solemnidades requeridas (escrita, ante notario, etc.)	Escritura pública para constituir una sociedad anónima
Licitud	Art. 8 CCF	Que el objeto no sea contrario a la ley o al interés público	Un contrato de compraventa de licores a menores es ilícito

Ejemplo

Una empresa de tecnología firma un contrato de compraventa de equipos de cómputo con un proveedor. El consentimiento se manifiesta con la firma de ambas partes; el objeto son los equipos; la capacidad la tienen ambos comerciantes inscritos en el Registro Público de Comercio; la forma es el contrato escrito; y la licitud se verifica porque la venta de equipos de cómputo es un acto lícito y permitido.

Hecho jurídico es todo suceso de la vida humana o de la naturaleza que produce efectos jurídicos sin que intervenga necesariamente la manifestación de voluntad dirigida a ese fin. Se clasifica en:

- **Hechos jurídicos lícitos:** Son los hechos permitidos por la ley que generan obligaciones. Por ejemplo, el transcurso del tiempo (prescripción), la nacimiento de una persona, el pago voluntario de una deuda.

- **Hechos jurídicos ilícitos:** Son los hechos prohibidos por la ley que generan responsabilidad. Por ejemplo, un accidente automovilístico que daña a terceros, un incendio causado por negligencia.

Artículo 1935, Código Civil Federal

Fuera de los casos señalados en la ley, nadie puede hacerse responsable de los sucesos fortuitos, sino cuando ha contribuido a ellos de algún modo.

Característica	Acto jurídico	Hecho jurídico
Voluntad	Requiere manifestación de voluntad deliberada	No requiere manifestación de voluntad dirigida al efecto
Consecuencias	Son buscadas por las partes	Ocurrir independientemente de la voluntad
Ejemplo	Firma de un contrato de arrendamiento	Un incendio destruye el local comercial
Regulación	Arts. 1792 y ss. CCF	Arts. 1935 y ss. CCF
Clasificación	Puede ser nulo, anulable o válido	Puede ser lícito o ilícito

Importante

Un acto jurídico que no cumple con sus elementos de validez puede ser nulo de pleno derecho (art. 8 CCF: «Los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público serán nulos»). Un acto con vicio del consentimiento (error, dolo, violencia) puede ser anulable a petición del perjudicado.

El acto jurídico es la manifestación de voluntad dirigida a producir efectos jurídicos. El hecho jurídico es todo acontecimiento que produce efectos jurídicos sin que intervenga la voluntad dirigida a ese fin.

— Jorge Avendaño Valdez, *Introducción al Estudio del Derecho*

La Constitución como norma suprema: supremacía constitucional

Definición: Definición

La supremacía constitucional es el principio según el cual la Constitución se encuentra en la cúspide del ordenamiento jurídico y todas las demás normas deben ser conformes a ella. Toda norma que contravenga la Constitución es inválida.

Artículo 133, Constitución

Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas.

La supremacía constitucional implica tres dimensiones:

Supremacía formal: La Constitución es la norma de mayor jerarquía en el sistema. Ninguna otra norma puede contravenirla. Si una ley federal contradice la Constitución, esa ley debe ser derogada o declarada inconstitucional.

Supremacía material: El contenido de la Constitución no puede ser modificado por una ley ordinaria. Las garantías individuales, la organización del Estado y los derechos fundamentales solo pueden ser alterados mediante el proceso de reforma constitucional (art. 135).

Supremacía territorial: La Constitución rige en todo el territorio nacional. Las constituciones y leyes locales deben ser conformes a ella (art. 133, segundo párrafo).

Artículo 135, Constitución

La presente Constitución podrá ser adicionada o reformada por el Congreso de la Unión, en los términos que establece el presente artículo. Las adiciones o reformas deberán ser aprobadas por el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los diputados y senadores presentes, y serán sometidas a la ratificación de la mitad de las legislaturas de los Estados.

Control de constitucionalidad mecanismos para hacer efectiva la supremacía constitucional:

- **Acción de inconstitucionalidad** (art. 105 CCF): Proceso ante la SCJN para declarar la inconstitucionalidad de leyes o actos generales.
- **Juicio de amparo** (art. 103 CCF): Mecanismo para proteger los derechos fundamentales de los particulares frente a actos de autoridad.
- **Contradicción de tesis** (art. 107 CFF): Procedimiento para resolver discrepancias entre tribunales sobre la interpretación de una norma.

Artículo 103, Constitución

Los tribunales de la Federación serán competentes para conocer de todas las controversias que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de las disposiciones federales y de las leyes generales de los Estados, cuando aquéllas se invoquen como fundamento del acto autoritario, o bien cuando se ponga en duda la constitucionalidad de las mismas leyes generales o de los tratados internacionales.

Importante

Para un empresario, la supremacía constitucional significa que sus derechos fundamentales (libertad de comercio, seguridad jurídica, propiedad) están protegidos por la Constitución y pueden ser defendidos mediante amparo o acción de inconstitucionalidad si una autoridad o una ley los vulnera.

Estructura del Estado mexicano: división de poderes y distribución de competencias

Artículo 49, Constitución

El supremo poder del Estado se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Dos o más de estos poderes no pueden reunirse en una sola persona o corporación.

Poder Legislativo (arts. 50-79 CPEUM):

Artículo 50, Constitución

El poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso de la Unión, que se dividirá en dos Cámaras, una de Diputados y otra de Senadores.

El Congreso tiene facultades específicas en materia económica y comercial:

Artículo 73, Constitución

El Congreso tiene facultad: I. Para admitir nuevos Estados a la Unión Federal y formar nuevos Estados dentro de los límites existentes; XXI. Para establecer las escalas de la armada, para formar la armada nacional; XXX. Para legislación sobre vías generales de comunicación; XXXI. Para dictar leyes sobre la materia indígena; y en general, para todo lo que las leyes les autoricen.

Entre las facultades más relevantes para los negocios se encuentran las de crear impuestos, regular el comercio, establecer normas de seguridad social y aprobar tratados internacionales:

Artículo 73, fracción VII, Constitución

El Congreso tiene facultad de legislar en todo lo relativo al régimen de los bienes, las obligaciones y los contratos civiles, al comercio, a la minería y a la propiedad industrial.

Artículo 74, Constitución

La Cámara de Diputados tiene facultades privativas: III. Revisión de la Cuenta Pública.

Artículo 76, Constitución

La Cámara de Senadores tiene facultades privativas: II. Para ratificar los tratados internacionales y nombrar a los miembros de los tribunales supremos federales.

Poder Ejecutivo (arts. 80-93 CPEUM):

Artículo 80, Constitución

Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo, que se llamará Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 89, Constitución

Son obligaciones y facultades del Presidente de la República: I. Promulgar y ejecutar las leyes dictadas por el Congreso de la Unión, expidiendo las disposiciones necesarias para su fiel cumplimiento; II. Nombrar y remover libremente a los Secretarios de Despacho.

Entre las facultades relevantes para los negocios, el Presidente puede presentar iniciativas de ley, expedir reglamentos (que no contradigan las leyes) y celebrar tratados internacionales (con aprobación del Senado).

Poder Judicial (arts. 94-139 CPEUM):

Artículo 94, Constitución

En los Estados Unidos Mexicanos la potestad de impartir justicia en los términos de esta Constitución, se deposita en el Poder Judicial de la Federación, que estará integrado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, los Tribunales Colegiados y de Circuito.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el órgano jurisdiccional supremo y tiene facultades para resolver controversias constitucionales:

Artículo 105, Constitución

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Pleno o en las Salas respectivas, serán competentes para conocer de las controversias que se susciten con motivo de la aplicabilidad de las leyes generales en que se solicite la declaratoria de inconstitucionalidad.

Distribución de competencias:

Artículo 124, Constitución

Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados o a los Municipios.

Este artículo consagra el principio de competencia residual: todo lo que no está expresamente asignado a la Federación corresponde a los estados o municipios.

Municipio Libre:

Artículo 115, Constitución

Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo y democrático; [...] Los municipios serán libres para administrar su patrimonio y para elegir por sí mismos en sus términos las autoridades municipales.

El Municipio Libre implica que los municipios tienen autonomía para gestionar su patrimonio, prestar servicios públicos y crear impuestos propios, dentro del marco de la Constitución y las leyes estatales.

Ejemplo

Un empresario que quiere abrir un restaurante debe considerar: la regulación federal (leyes del Congreso: Ley Federal del Trabajo, Código Fiscal), la regulación estatal (leyes de protección civil, salud) y la regulación municipal (permisos de funcionamiento, licencias de uso de suelo, derechos de pisos).

Ejemplo

La distribución de competencias (art. 124 CPEUM) significa que si un municipio prohíbe la venta de ciertos productos, el empresario puede impugnar esa prohibición si excede las facultades que la Constitución le otorga al municipio.

Garantías constitucionales aplicables a los negocios

Libertad de comercio (art. 5 CPEUM):

Artículo 5, Constitución

A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. Nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales sin una justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo la imposición por autoridad judicial, o cuando la ley imponga obligación de servicio público. Todo contrato de trabajo para la prestación de servicios profesionales por tiempo indefinido, cuando en él no se fije tiempo, durará máximo un año.

Este artículo es la base constitucional de la libertad empresarial. Garantiza que toda persona pueda dedicarse a la actividad económica que desee, siempre que sea lícita. Sin embargo, esta libertad no es absoluta: puede ser regulada por el Estado mediante leyes que establezcan requisitos sanitarios, fiscales, laborales o de otro tipo.

Importante

La libertad de comercio no implica ausencia de regulación. El artículo 5 permite al Estado establecer condiciones de ejercicio de la actividad económica, pero no puede prohibir la actividad misma sin justificación constitucional.

Seguridad jurídica (arts. 14 y 16 CPEUM):

Artículo 14, Constitución

A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Ninguna persona podrá ser privada de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente existentes, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.

Artículo 16, Constitución

Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

La seguridad jurídica comprende tres principios fundamentales:

- **Legalidad:** Toda autoridad debe actuar con fundamento en la ley.
- **Irretroactividad:** Las leyes no pueden afectar derechos adquiridos bajo legislación anterior.
- **Debido proceso:** Nadie puede ser privado de sus derechos sin juicio previo.

Ejemplo

Una empresa tiene derecho a que no le decomisen mercancía sin orden judicial escrita que funde y motive el decomiso (art. 16 CPEUM). Si una autoridad sanitaria realiza un decomiso sin mandamiento judicial, ese acto es impugnabile mediante amparo.

Rectoría económica del Estado (arts. 25, 26 y 28 CPEUM):

Artículo 25, Constitución

Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y, mediante la promoción de un crecimiento económico equilibrado y equitativo, permita el empleo y una distribución justa de la riqueza y del acceso al poder, de conformidad con el artículo 3o. [...] Al desarrollo económico concurrirán, con arreglo a las disposiciones sobre materia económica, el sector público, el sector social y el sector privado.

Artículo 26, Constitución

El Estado constituirá el Sistema Nacional de Planeación Democrática [...] El Plan Nacional de Desarrollo [...] contendrá, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 25 y 73, entre otros, los objetivos y estrategias nacionales de desarrollo [...] El Presidente de la República será responsable de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo.

Artículo 28, Constitución

En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos.

El artículo 28 consagra los principios de libre concurrencia y competencia económica. Prohíbe los monopolios y las prácticas monopólicas, pero reconoce áreas estratégicas reservadas al Estado (petróleo, generación de energía eléctrica, agua, ferrocarriles, correos, telégrafos).

Ejemplo

Una empresa que domina el 90% del mercado de un producto y fija precios excesivos podría estar incurriendo en una práctica monopólica, sancionada por la Ley Federal de Competencia Económica. El artículo 28 constitucional es la base de esa regulación.

Facultades del Congreso en materia de comercio (art. 73 CPEUM):

Artículo 73, fracción VII, Constitución

El Congreso tiene facultad de legislar en todo lo relativo al régimen de los bienes, las obligaciones y los contratos civiles, al comercio, a la minería y a la propiedad industrial.

Esta facultad permite al Congreso regular todo lo relacionado con la actividad económica y comercial, incluyendo la creación de leyes como el Código de Comercio, la Ley General de Sociedades Mercantiles y las leyes de propiedad intelectual.

Garantía constitucional	Artículos CPEUM	Aplicación a los negocios
Libertad de comercio	Art. 5	Derecho a dedicarse a cualquier actividad económica lícita
Seguridad jurídica	Arts. 14, 16	Irretroactividad, debido proceso, legalidad
Rectoría económica	Arts. 25, 26, 28	Libre concurrencia, prohibición de monopolios, áreas estratégicas
Facultades del Congreso	Art. 73, fr. VII	Legislación en materia comercial y civil

Doctrina comparada

Criterio	México	España	Colombia	Argentina
Constitución	Constitución Política de 1917	Constitución Española de 1978	Constitución Política de 1991	Constitución Nacional de 1853/1994
Clasificación del derecho	Público, privado y social	Público y privado (civil, mercantil)	Público y privado	Público y privado
Supremacía constitucional	Art. 133 CPEUM (control difuso y concentrado)	Art. 1.1 CE (control concentrado por TC)	Art. 4 CP (control integrado por Corte)	Art. 28 CN (control difuso)
Libertad de comercio	Art. 5 CPEUM	Art. 38.1 CE	Art. 33 CP	Art. 14 CN
Proceso legislativo	Arts. 71-72 CPEUM	Arts. 86-92 CE	Arts. 152-157 CP	Art. 77 CN
División de poderes	Art. 49 CPEUM	Art. 66 CE	Art. 113 CP	Art. 1 CN
Derecho mercantil	Código de Comercio (reglamentario)	Código de Comercio + normas especiales	Código de Comercio + normas especiales	Código Civil y Comercial (unificado en 2015)

Legislación aplicable comentada

Artículo 133, Constitución

Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas. *Comentario:* Este artículo es la piedra angular del sistema jurídico mexicano. Establece la jerarquía normativa absoluta: la Constitución está por encima de toda otra norma. Para los negocios, significa que cualquier ley o acto de autoridad que contravenga la Constitución puede ser impugnado.

Artículo 14, Constitución

A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Ninguna persona podrá ser privada de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente existentes, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y que esté conforme a las leyes anteriores al acto que se imputa. *Comentario:* Este artículo protege los derechos adquiridos. Una ley nueva no puede afectar derechos legítimamente adquiridos bajo la legislación anterior. Para los negocios, esto es fundamental: un contrato válido bajo una ley vigente no puede ser invalidado por una ley posterior.

Artículo 5, Constitución

A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. *Comentario:* Garantiza la libertad de empresa. El Estado puede regular, pero no puede prohibir sin justificación constitucional. Es la base del derecho a la libre competencia económica.

Artículo 28, Constitución

En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos [...] Se excluyen de esta disposición las materias petroenergéticas y las estratégicas. *Comentario:* Establece los límites a la concentración económica. Las empresas deben operar en condiciones de libre concurrencia y no pueden abusar de posición dominante. Las áreas estratégicas (petróleo, energía, agua, correos) están reservadas al Estado.

Artículo 25, Constitución

Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable [...] Al desarrollo económico concurrirán, con arreglo a las disposiciones sobre materia económica, el sector público, el sector social y el sector privado. *Comentario:* Establece el modelo económico mexicano: desarrollo nacional con participación de los tres sectores. El Estado orienta, el sector social participa y el sector privado opera dentro del marco legal.

Artículo 6 del Código Civil Federal

La voluntad de los particulares no puede eximir de la observancia de la ley, ni alterarla o modificarla. Sólo pueden renunciarse los derechos privados que no afecten directamente al interés público, cuando la renuncia no perjudique derechos de tercero. *Comentario:* Establece la indisponibilidad del derecho. En los negocios, esto significa que los contratos no pueden contener cláusulas que contravengan la ley o que afecten el interés público. Una cláusula abusiva puede ser declarada nula.

Artículo 2 del Código de Comercio

A falta de disposiciones de este ordenamiento y las demás leyes mercantiles, serán aplicables a los actos de comercio las del derecho común contenidas en el Código Civil aplicable en materia federal. *Comentario:* Consagra la supletoriedad del derecho civil para el derecho mercantil. Cuando el Código

de Comercio no regula un aspecto específico (por ejemplo, la capacidad de los comerciantes), se aplican las disposiciones del Código Civil Federal.

Esquema de síntesis

UNIDAD 1. FUNDAMENTOS DEL DERECHO Y MARCO CONSTITUCIONAL

- 1.1 CONCEPTO DE DERECHO
 - Derecho objetivo (normas del ordenamiento)
 - Derecho subjetivo (facultades del titular)
 - Derecho positivo (creado por el legislador)
 - Derecho vigente (en plena aplicación)
 - Irretroactividad (art. 14 CPEUM)
 - Ignorancia de la ley (art. 21 CCF)
- 1.2 CLASIFICACIÓN DE NORMAS JURÍDICAS
 - Bilateralidad
 - Heteronomía
 - Coercibilidad
 - Imperatividad
 - Diferencia con normas morales (autónoma, interna)
 - Diferencia con normas religiosas (trascendente)
 - Diferencia con normas de trato social (voluntaria)
- 1.3 CLASIFICACIÓN DEL DERECHO
 - Derecho público (Estado ↔ particulares)
 - Derecho privado (particulares ↔ particulares)
 - Derecho social (protección laboral, agraria, seguridad social)
 - Supletoriedad del Código de Comercio (art. 2 CC)
- 1.4 FUENTES DEL DERECHO
 - Formales: ley, jurisprudencia, costumbre, principios generales
 - Jerarquía normativa (art. 133 CPEUM)
 - Proceso legislativo (arts. 71-72 CPEUM)
 - Fuentes reales (factores sociales, económicos, políticos)
 - Fuentes históricas (Derecho Romano, Español, Indias)
- 1.5 ACTO Y HECHO JURÍDICO
 - Acto jurídico: consentimiento, objeto, capacidad, forma, licitud
 - Hecho jurídico: lícitos e ilícitos
 - Acto válido vs. nulo vs. anulable
- 1.6 SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL
 - Primacía formal, material y territorial (art. 133 CPEUM)
 - Control de constitucionalidad (arts. 103, 105 CPEUM)
 - Reforma constitucional (art. 135 CPEUM)
- 1.7 ESTRUCTURA DEL ESTADO MEXICANO
 - División de poderes (art. 49 CPEUM)
 - Poder Legislativo (art. 50, 73, 74, 76)
 - Poder Ejecutivo (art. 80, 89)
 - Poder Judicial (art. 94, 103, 105, 107)
 - Distribución de competencias (art. 124)
 - Municipio Libre (art. 115)
- 1.8 GARANTÍAS CONSTITUCIONALES
 - Libertad de comercio (art. 5 CPEUM)
 - Seguridad jurídica (arts. 14 y 16 CPEUM)
 - Rectoría económica (arts. 25, 26, 28 CPEUM)
 - Facultades del Congreso (art. 73 CPEUM)